



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-783-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 12 de Octubre de 2017

Referencia: EX-2017-17317412- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1497)

VISTO el Expediente EX-2017-17317412- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 16 de agosto de 2017, consiste en la adquisición por parte de las firmas GLINAMY S.A., y MEDIAINVEST S.A., del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A., al señor Don Antonio ABELLÓ (M.I. N° 4.366.690), y a la señora Doña Isabel SANCHEZ MALDONADO (M.I. N° 94.440.938).

Que como consecuencia de la transacción, la firma MEDIAINVEST S.A., adquirió el CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49 %) de las acciones de la firma ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A., y la firma GLINAMY S.A., adquirió el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) de las acciones restantes que le otorga el control exclusivo de la misma.

Que la operación se llevó a cabo mediante un contrato de compraventa de acciones el día 9 de agosto de 2017 y cuya fecha de cierre fue el mismo día.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas

involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 201 de fecha 8 de septiembre de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio a; autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte de la firma GLINAMY S.A., y de la firma MEDIAINVEST S.A., al señor Don Antonio ABELLÓ, y a la señora Doña Isabel SANCHEZ MALDONADO del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y de los votos de la firma ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada consistente en la adquisición por parte de las firmas GLINAMY S.A., y MEDIAINVEST S.A., del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A., al señor Don Antonio ABELLÓ (M.I. N° 4.366.690), y a la señora Doña Isabel SANCHEZ MALDONADO (M.I. N° 94.440.938), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 201 de fecha 8 de septiembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-19642086-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.10.12 19:10:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-952-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 28 de Diciembre de 2017

Referencia: EX-2017-17317412-APN-DDYME#MP - CONC 1497

VISTO el Expediente EX-2017-17317412-APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen N° 201 de fecha 8 de septiembre de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación consistente en la adquisición por parte de las firmas GLINAMY S.A. y MEDIAINVEST S.A., al señor Don Antonio ABELLÓ (M.I. N° 4.366.690) y a la señora Doña Isabel SANCHEZ MALDONADO (M.I. N° 94.440.938) del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y de los votos de la firma ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que, mediante la Resolución N° 783 de fecha 12 de octubre de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se autorizó la operación mencionada.

Que, con fecha 24 de octubre de 2017, las partes solicitaron revisión y aclaratoria en atención a que se advierte que en el citado dictamen se define a la parte compradora como la firma GLIMARY; y a su controlante como el señor Don Agustín COLELLA (M.I. N° 30.660.188).

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 273 de fecha 7 de diciembre de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio aclarar que la correcta denominación de la compradora referida en los ítems 5, 12 y 13 del punto I.2.1 del citado Dictamen N° 201 es la firma GLINAMY S.A., como así también que el correcto nombre de la persona física controlante de dicha sociedad es el señor Don Héctor Fernando COLELLA (M.I. N° 11.748.619).

Que, se advierte que los citados ítems 12 y 13 corresponden al punto IV.1.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen N° 273 con la salvedad citada en el considerando inmediato anterior, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aclárase que la correcta denominación de la compradora, referida en los ítems 5 del punto I.2.1 y 12 y 13 del punto IV.1 del Dictamen N° 201 de fecha 8 de septiembre de 2017 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, es la firma GLINAMY S.A., como así también que el correcto nombre de la persona controlante de dicha sociedad es el señor Don Héctor Fernando COLELLA (M.I. N° 11.748.619).

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 273 de fecha 7 de diciembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que, como Anexo IF-2017-31755088-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.12.28 17:10:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.12.28 17:10:21 -03'00'



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

EX-2017-17317412-APN-DDYME#MP (CONC 1497) CQ- JH
DICTAMEN N° 201
BUENOS AIRES, 8 de septiembre del 2017.

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-17317412-APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION, caratulado: "CONC. 1497 - GLINAMY S.A., MEDIAINVEST S.A., ANTONIO ABELLÓ E ISABEL SÁNCHEZ MALDONADO S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156" en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 16 de agosto de 2017 consiste en la adquisición por parte de GLINAMY S.A. (en adelante "GLINAMY") y de MEDIAINVEST S.A. (en adelante "MEDIAINVEST") al SR. ANTONIO ABELLÓ y la Sra. ISABEL SÁNCHEZ MALDONADO (en adelante los "VENDEDORES") de 100% del capital social y de los votos de la firma AdeA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A. (en adelante "ADEA").
2. Como consecuencia de la transacción MEDIAINVEST adquirió el 49% de las acciones y GLIMARY el 51%, pasando a ejercer esta última el control exclusivo de la firma objeto.
3. La operación se instrumentó a través de un contrato de compraventa de acciones de fecha 9 de agosto de 2017, momento en el que además se produjo la transferencia de las acciones¹.
4. El cierre de la operación fue el 9 de agosto de 2017. Fue notificada en tiempo y forma al quinto día hábil del cierre mencionado.

¹ Las partes acompañaron, además, copia simple del Registro de Accionistas de la firma objeto donde consta la transferencia de acciones realizada. IF-2017-19642086-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La parte compradora

5. GLIMARY es una sociedad dedica a la actividad financiera, constituida conforme las leyes de la República Oriental del Uruguay e inscripta en la DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, su controlante es el Sr. Agustín Colella quien posee el 60% de las acciones. En argentina el Sr. Agustín Colella controla las siguientes empresas: ADDOC ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS S.A. (en adelante "ADDOC"), una sociedad constituida conforme las leyes argentinas dedicada a brindar servicios de gestión de archivos que incluyen depósito, administración, inventario, digitalización y traslado de documental, COMPAÑÍA AGROPECUARIA DE SIEMBRA, INVERNADA Y CRÍA S.A. (en adelante "CASIC") dedicada a la actividad agropecuaria, ORINCO S.A. (en adelante "ORINCO") dedicada a la actividad agropecuaria e inmobiliaria, TELEMERCADO S.R.L. (en adelante "TELEM") brinda servicio de call center, ESTANCIA EL PATRIA S A. (en adelante "ESTANCIA") empresa que posee un coto de caza, CORREO DEL INTERIOR S.A. (en adelante "CORREO") brinda servicio de Courier, ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A. (en adelante "OCASA") brinda servicio de courier y logística, IDINCO S A. dedicada al diseño y operación de campañas de comunicación, SIPANIM S.A. (en adelante "SIPANIM") inmobiliaria y constructora, H&M DESARROLLOS S.A. (en adelante "H&M") sociedad holding y financiera, PREMIUM WINE ACQUISITION S.A. (en adelante "PREMIUN WINE") sociedad holding, NEW BUSINESS GROUP S.A. sociedad holding, GRISOM S.A. sociedad holding, LOGIS GROUP S.A. sociedad holding, DOCUS S.A. sociedad holding, SERVICIOS ESPECIALES DE LOGÍSTICA Y TRATAMIENTOS ASOCIADOS S.A. (en adelante "SELTA") depósito fiscal, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE ESPECIALES S.A. (en adelante "LYTE") dedicada a la logística y transporte de gas licuado y otras sustancias peligrosas, AUTOBANK S.A. (en adelante "AUTOBANK") dedicada a la representación, provisión y mantenimiento de máquinas timbradoras.
6. MEDIAINVEST una sociedad anónima dedicada a prestar servicios de financiación y realizar actividades financieras, constituida conforme las leyes argentinas, inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Su controlante es el Sr. Jorge Horacio Brito que posee el 99.9% de las acciones.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

I.2.2. La parte vendedora

7. ANTONIO ABELLÓ, de nacionalidad argentina, CUIT 20-04366690-9 y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tiempo previo a la transacción era titular del 59,97% de las acciones de la firma objeto.
8. ISABEL SÁNCHEZ MALDONADO, de nacionalidad española, CUIT 27-94440938-1 y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tiempo previo a la transacción era titular del 40,03% % de las acciones de la firma objeto.

I.2.4. El Objeto

9. ADEA es una sociedad anónima constituida conforme las leyes argentinas dedicada a la gestión, almacenamiento y custodia de archivos.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y PROCEDIMIENTO

10. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma.²
11. Con fecha 16 de agosto de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente y el 30 de agosto de 2017, aportaron información complementaria a dicho formulario, el cual se tiene en este acto por completo, comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

12. Tal como fuera previamente expuesto la operación consiste en la compra por parte de GLIMARY (51%) y MEDIAINVEST (49%) del 100% de la empresa ADEA.

² La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

13. Cabe destacar, que según surge del expediente de marras, el control de la sociedad objeto será ejercido en forma exclusiva por la empresa GLIMARY.
14. La tabla siguiente describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis³:

Tabla N° 1: Actividades de las empresas afectadas

EMPRESA OBJETO	
ADEA	Gestión documental
GRUPO ADQUIRENTE	
ADDOC	Gestión Documental
CASIC	Agropecuaria
ORINOCO	Agropecuaria e inmobiliaria
TELEM	Call center
ESTANCIA	Coto de Caza
CORREO	Courier
OCASA	Courier y Logística
IDINCO	Diseño y operación de campañas de comunicación
SIPANIM	Inmobiliaria y constructora
H&M	Sociedad holding y financiera
SELTA	Depósito fiscal
LYTE	Logística y transporte de gas licuado y otras sustancias peligrosas
AUTOBANK	Representación, provisión y mantenimiento de máquinas timbradoras

Fuente: Elaboración propia en función de las actividades realizadas por las partes.

15. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, podemos identificar una relación horizontal en lo que respecta al servicio de gestión documental (ADEA y ADDOC) y una relación vertical entre dichos servicios y el servicio de Courier de las empresas CORREO y OCASA.⁴

³ Se excluye aquellas que resultan ser holding.

⁴ De hecho, las partes informan que las empresas del sector, cuando ven excedida su capacidad de transporte para cubrir picos de demandan, recurren a couriers.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

IV.2. Efectos económicos de la operación

16. Los servicios de gestión documental consisten en la tercerización de la administración integral de documentos. Dentro de los servicios ofrecidos encontramos: Relevamiento y diagnóstico de documentos, acta y actualización de base de datos, administración de plataformas digitales, guarda, administración, custodia y destrucción segura de documentos.
17. Tal como fuera previamente expuesto, la operación genera un fortalecimiento del grupo comprador respecto de los servicios de gestión documental derivado de la consolidación en una misma unidad económica a las empresas ADEA y ADDOC.
18. ADEA tiene una participación de mercado del 13,6%, mientras que ADDOC posee 6,75%, totalizando en una participación conjunta de 20,3% en un mercado desconcentrado⁵ de aproximadamente 70 competidores identificados por las notificantes.
19. Por otro lado, y tal como fuera informado por las partes, el traslado de documentos desde las instalaciones de los clientes a su lugar de almacenamiento (y viceversa) se realizan en transportes que pueden ser propios o tercerizados.
20. Dos empresas del grupo comprador realizan los servicios de Courier por lo que corresponde analizar la relación vertical generada con motivo de esta operación.
21. Tal como fuera establecido, la participación en lo que respecta al servicio de gestión documental esta en torno al 20%, mientras que las participaciones de las empresas OCASA y CORREO DEL INTERIOR son 5,57% y 0,95% respectivamente, totalizando en una participación agregada inferior al 7%.
22. Por consiguiente, no se observa que la posición resultante en ambos mercados le otorgue al grupo adquirente capacidad para afectar negativamente la competencia en alguno de ellos.
23. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

24. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula en el contrato de compra de acciones de fecha 9 de agosto de 2017 identificada como "7.5. *No Competencia*", a través de la cual se establece la prohibición a los vendedores de

⁵ El índice de concentración HHI previo a la operación era de 905 puntos.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

competir, ya sea en forma e indirecta, con la empresa objeto como así también contratar personal que a la fecha de suscripción del acuerdo se desempeñe en la misma, todo ello por el plazo de cinco (5) años desde la fecha de suscripción. La prohibición de no competencia es en el territorio nacional y en los demás países de Sudamérica.

25. En principio las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia. En consecuencia, lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley N° 25.156, si se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar en un perjuicio para el interés económico general.
26. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deber considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado⁶, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2.
27. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, siendo responsabilidad de esta Comisión Nacional proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.
28. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada en la medida que su objeto, aplicación geográfica y temporal, así como las personas a quienes van dirigidas respetan los parámetros usuales aceptados para este tipo de operaciones.
29. Por tanto, siguiendo con la línea de razonamiento descrita en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, y además las

⁶ En este contexto es el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto de la operación notificada.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

restricciones accesorias a dicha operación acordada por las partes contratantes, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

IV. CONCLUSIONES

30. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
31. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la adquisición por parte de GLINAMY S.A. y de MEDIAINVEST S.A. al SR. ANTONIO ABELLÓ y la Sra. ISABEL SÁNCHEZ MALDONADO del 100% del capital social y de los votos de la firma AdeA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley Nº 25.156.
32. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

Se deja constancia que el Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2017-19642086-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 8 de Septiembre de 2017

Referencia: CONC. 1497 DICTAMEN FINAL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.08 15:46:33 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.08 16:29:26 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.08 16:53:16 -03'00'

María Fernanda Vieceus
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.08 16:56:15 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.08 16:56:16 -03'00'



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

EX-2017-17317412-APN-DDYME#MP (CONC 1497) CQ- JH
DICTAMEN COMPLEMENTARIO N° 273
BUENOS AIRES, 7 de diciembre de 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-17317412-APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "CONC. 1497 - GLINAMY S.A., MEDIAINVEST S.A., ANTONIO ABELLÓ E ISABEL SÁNCHEZ MALDONADO S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156", en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. REMISIÓN

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 16 de agosto de 2017 consiste en la adquisición por parte de GLINAMY S.A. (en adelante "GLINAMY") y de MEDIAINVEST S.A. (en adelante "MEDIAINVEST") al SR. ANTONIO ABELLÓ y la Sra. ISABEL SÁNCHEZ MALDONADO (en adelante los "VENDEDORES") de 100% del capital social y de los votos de la firma AdeA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A. (en adelante "ADEA"). Como consecuencia de la transacción MEDIAINVEST adquirió el 49% de las acciones y GLINAMY el 51%, pasando a ejercer esta última el control exclusivo de la firma objeto.
2. La descripción en detalle de la operación tal como fue notificada; la actividad de las partes; el encuadramiento jurídico, el procedimiento y la evaluación de los efectos sobre la competencia se encuentran desarrollados en los Acápites I, II y III V del Dictamen CNDC N° 201 referido, a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad.
3. Cabe destacar que, en dicho dictamen, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación notificada no infringía el artículo 7° de la Ley N° 25.156 y recomendó al Señor SECRETARIO DE COMERCIO proceder a su autorización en los términos del artículo 13 inciso a) de dicha norma.

II. PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL DICTADO DEL DICTAMEN CNDC N° 201

4. Con el número de orden 7 luce el Dictamen N° 201 elaborado por esta COMISIÓN NACIONAL.
5. Luego, con el número de orden 38 surge la Resolución N° 783 emitida por el Sr. SECRETARIO DE COMERCIO mediante la que autoriza la concentración económica notificada en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

IF-2017-31755088-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

6. Con fecha 24 de octubre de 2017 las partes solicitan revisión y aclaratoria en atención que advierte que el Dictamen CNDC N° 201 contiene ciertas impresiones respecto de la información aportada por las partes a los fines de análisis de la presente operación.
7. Refieren que en el Dictamen se define a la parte compradora GLINAMY S.A. como "GLINAMY" pero luego se utiliza la denominación GLIMARY. Asimismo, observan que se la consignado en el Punto I.2.1. que el accionista controlante es Agustín Colella y, conforme se informó oportunamente, el controlante de GLINAMY S.A. es Héctor Fernando Colella.
8. Que se advierte que se ha incurrido en un error material respecto de la denominación de la compradora en los ítems 5, 12 y 13 del punto I.2.1, como así también en el nombre de la persona física controlante de la misma, aclarándose en este acto que efectivamente es Héctor Fernando Colella, sin perjuicio de que ello no altera la sustancia del Dictamen CNDC N° 201 ni modifica la parte dispositiva de la Resolución SC N° 783/17.

III. CONCLUSIONES

9. Por ello esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Señor SECRETARIO DE COMERCIO aclarar que la correcta denominación de la compradora referida en los ítems 5, 12 y 13 del punto I.2.1, es GLINAMY, como así también que el correcto nombre de la persona física controlante de dicha sociedad es Héctor Fernando Colella.
10. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

Se deja constancia que el Señor Presidente Esteban Greco y la Licenciada María Fernanda Vicens no suscriben el presente por estar en comisión oficial.

IF-2017-31755088-APN-CNDC#MP



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2017-31755088-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 7 de Diciembre de 2017

Referencia: CONC 1497 - Dictamen complementario

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 09:10:03 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 10:36:13 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 11:16:13 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.12.07 11:19:20 -03'00'